

COUR D'APPEL DE BORDEAUX - CHAMBRE SOCIALE, SECTION A

Arrêt du 14 mars 2025, RG n° 22/03187 - Mme X. c/ SAS Y. et M. Z. (document fictif, pour tester le programme)

I. Les faits et la procédure

Mme X. a été engagée le 2 mai 2016 par la SAS Y., qui exploite un restaurant, en qualité de cheffe de rang. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979). Licenciée pour faute grave le 9 juin 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, qui l'a déboutée par jugement du 6 octobre 2022 (CPH Bordeaux, 6 octobre 2022, RG n° 21/01458). Elle en a relevé appel dans les formes et délais prévus par les articles 538 et 930-1 du code de procédure civile.

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.

II. Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail. Selon l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement (Cass. soc., 8 juin 2016, n° 14-13.418, publié au bulletin ; Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293).

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité (C. trav., art. L. 4121-1 et L. 4121-2), ne justifie d'aucune mesure de prévention. Le manquement est caractérisé au sens de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989. La salariée invoque encore l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 9 du code civil : ces textes, étrangers au litige, sont sans emport.

En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ces conditions est nul. Dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1235-3-1 du code du travail écarte le barème lorsque la nullité est encourue. Il est alloué 18 000 euros à ce titre, outre l'indemnité compensatrice de préavis (articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail) et l'indemnité de licenciement (art. L. 1234-9 C. trav.).

III. Sur la durée du travail et les rappels de salaire

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur (article L. 3121-1 du code du travail). Les temps d'habillage relèvent de l'article L. 3121-3 du même code. En cas de litige, il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que le salarié présente des éléments suffisamment précis (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919, FP-P+B+R+I). L'article 5 de la convention collective prévoit en outre une majoration de 10 % ; l'article 6 de ladite convention fixe le repos compensateur.

La prescription est celle de l'article L. 3245-1 du code du travail. Les demandes antérieures au 9 juin 2018 sont prescrites, ce que rappelle la jurisprudence (Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-10.161 ; CA Paris, pôle 6, ch. 5, 12 janvier 2023, RG n° 20/01234).

IV. Sur la responsabilité du gérant et du bailleur appelé en garantie

M. Z., gérant, a personnellement commis une faute séparable de ses fonctions, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (anciennement article 1382). L'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage causé par sa négligence. Voir aussi C. civ., art. 1242, al. 1er, et art. 1231-1 C. civ. pour la responsabilité contractuelle, ainsi que l'article L. 223-22 du code de commerce pour le gérant de SARL.

La SAS Y. appelle en garantie son bailleur, la SCI W., au titre de travaux non réalisés. Le bail commercial est régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ; selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer la chose louée et d'en assurer la jouissance paisible, et l'article 1720 du même code met à sa charge les réparations autres que locatives. Le local d'habitation de la salariée, logée par l'employeur, relève en revanche de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : l'article 6 de cette loi impose la remise d'un logement décent, et l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 encadre le dépôt de garantie. L'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 ne s'applique pas au logement de fonction.

Les intérêts courent conformément à l'article 1231-6 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du même code. Le Conseil d'État retient une solution voisine pour les agents publics (CE, 18 décembre 2019, n° 418469), comme la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 25 mars 1993, Costello-Roberts c. Royaume-Uni, n° 13134/87).

V. Sur les autres demandes

Le fisc n'étant pas partie, les développements fondés sur l'article 39 du CGI et sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales sont inopérants. La remise des documents de fin de contrat est ordonnée (articles R. 1234-9 et D. 1234-6 du code du travail), sans astreinte (article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution).

L'employeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et versera à la salariée 3 000 euros au titre de l'article 700 du même code. Il sera fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, infirme le jugement ; dit le licenciement nul en application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; condamne la SAS Y. et M. Z. in solidum, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, au paiement de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts ; condamne la SCI W. à garantir la SAS Y. (C. civ., art. 1719 et 1720) ; dit que les intérêts seront capitalisés (C. civ., art. 1343-2) ; condamne la SAS Y. aux dépens (art. 696 CPC) et au paiement de 3 000 euros (art. 700 CPC).

Le greffier, La présidente.

NOTE SOUS L'ARRÊT (extrait d'une revue, document fictif)

L'arrêt s'inscrit dans une jurisprudence fournie. La chambre sociale juge, au visa des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, que le juge doit appréhender les faits dans leur ensemble (Soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490, publié). On sait que le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail a été jugé compatible avec l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT (Cass. ass. plén., avis, 17 juill. 2019, n° 19-70.010), puis avec l'article 24 de la Charte sociale européenne (Soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247). Le Conseil d'État retient la même lecture (CE, sect., 19 juillet 2017, n° 403928), et la Cour de justice exige un système de mesure du temps de travail (CJUE, 14 mai 2019, CCOO, C-55/18).

Sur le terrain de la responsabilité, v. C. civ., art. 1240 et s. ; adde C. pén., art. 222-33-2, qui réprime le harcèlement moral, et CPP, art. 2 pour l'action civile. Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n° 20-19.977 rappelle que l'article 2224 du code civil fixe le point de départ de la prescription, et l'article 2241 du même code son interruption. En matière commerciale, la prescription est celle de l'article L. 110-4 du code de commerce ; la rupture brutale relève de l'article L. 442-1, II, du code de commerce. La Cour de cassation casse au visa de l'article 1104 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail (Soc., 10 nov. 2021, n° 20-12.604).

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : la formule est désormais classique. En droit des baux, l'article 1er de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 a réécrit l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 définit le logement décent (art. 2 et 3). Le juge relève d'office les moyens de pur droit (CPC, art. 12), et la clause abusive s'apprécie au regard de l'article L. 212-1 du code de la consommation (C. consom., art. R. 212-1 pour la liste noire). L'assureur invoque la nullité pour fausse déclaration (C. assur., art. L. 113-8) ; l'article L. 113-9 du même code prévoit la réduction proportionnelle. Rappelons enfin l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.